

한국가스공사 상임감사위원

주의·부서주의 요구

제 목 ㉠㉡용역 계약단가 및 금액 산정 부적정

소 관 부 서 ㉢기지본부 ㉣부

조 치 부 서 ㉤처 ㉥부

내 용

1. 업무개요

㉢기지본부 ㉣부는 [표 1]과 같이 각종 전염병 예방 및 쾌적한 근무환경 조성을 위해 2022. 12. 21. ㉦주식회사(이하 “계약상대자”라고 한다)와 “㉠㉡용역”(이하 “㉠㉡용역”이라 한다)의 최초계약을 체결하였다. 이후 2024. 3. 14. 동 용역의 수행기간을 1년 연장하는 변경계약을 체결하였으며, 용역관리 및 대가지급 등 계약사후관리 업무를 수행하였다.

[표 1] ㉠㉡용역 계약내역 명세

구분	계약체결일	계약기간	계약금액
최초계약	2022. 12. 21.	2023. 1. 1.~ 2024. 3. 31.	??원(부가가치세 없음)
변경계약	2024. 3. 14.	2023. 1. 1.~ 2025. 3. 31.	??원(부가가치세 없음)

자료: 전자조달시스템 관련자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사 「용역계약일반조건」 제4조에 따르면 계약문서는 계약서, 유의서, 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며, 이 중

산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가 지급 시 적용할 기준으로 효력을 가진다고 규정하고 있다.

한편 「부가가치세법」 제26조 및 「같은법 시행령」 제35조에 따라 소독업의 신고를 한 사업자가 공급하는 ㉠㉡용역은 부가가치세 면제 대상이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ㉠㉡용역 계약단가 산정에 관한 사항

●기지본부 ㉢부는 ㉠㉡용역 업체 선정을 위하여 2022. 12. 5. 추진계획을 수립하였으며, 주요내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] ㉠㉡용역 추진 계획 주요내용

구분	주요내용
용역명	㉠㉡용역
계약방법	견적공고(전자조달시스템)
계약기간	2023. 1. 1. ~ 2024. 3. 31.
추정가격(견적수취)	??원(부가가치세 제외)
추정가격 산정방법	비교견적 수취
과업내용서 상 소독횟수	기지 : 7회, 사택 : 12회

자료: KOSMOS 전자문서 및 소관부서 제출 확인서 재구성

이후 2022. 12. 8. 전자조달시스템을 통해 해당 용역에 대한 견적공고를 진행하면서 공고문과 함께 산출(공)내역서(이하 “공내역서”라고 한다)를 첨부하였다. 여기서 공내역서는 소독횟수를 기재한 문서를 의미하는데, 낙찰자가 낙찰금액에 맞춰 회당 소독단가를 공내역서에 기재하면 낙찰금액의 세부내역을 구성하는 산출내역서가 완성된다.

그러나 첨부된 공내역서에는 상기 [표 2]의 과업내용서 내용과 달리 소독 횟수가 기지 7회, 사택 10회로 잘못 기재되어 있었으며, 이러한 오류는 낙찰자 선정 이후 산출내역서 작성 과정에서도 시정되지 아니하였다.

그 결과 소독횟수는 과소 계상, 소독단가는 과다 계상된 산출내역서가 작성되었는데, 산출내역서를 기준으로 실제 소독이 이행되고 계약대가가 지급되었다는 점을 감안할 때 계획대비 실제 소독이 부족하게 이행되었을 뿐만 아니라 소독횟수 대비 계약대가가 과다하게 지급되었다고 판단된다.

나. 부가가치세 면제대상 용역 계약금액 산정에 관한 사항

●기지본부 ▮▮▮부에서 공고한 ㉠㉡용역과 같이 부가가치세 면제대상 용역의 경우 견적금액 및 낙찰률 산정의 기준이 되는 기초금액과 예정가격에는 모두 부가가치세가 포함되어 있다. 따라서 부가가치세가 포함된 금액을 기준으로 견적금액¹⁾을 제출 받되, 낙찰자와 계약을 체결할 때에는 낙찰금액에서 해당 부가가치세를 제외한 금액을 계약금액으로 설정하여야 한다.

그러나 ●기지본부 ▮▮▮부 계약업무 담당자는 부가가치세가 포함된 낙찰금액 ??원에서 해당 부가가치세 ??원을 제외하여 최초계약의 계약금액²⁾을 산정하여야 함에도 낙찰금액 전액을 계약금액으로 확정하였다.

그 결과 아래 [표 3]과 같이 최초계약 금액이 부가가치세 ??원만큼 과다 산정되었으며, 해당 오류가 시정되지 않은 상태에서 변경계약이 체결됨에 따라 최종적으로 계약금액 ??원이 과다 산정되어 계약상대자에게 지급되었다.

[표 3] ㉠㉡용역 계약관련 금액정보

구분	낙찰금액 (부가가치세 포함)	계약금액 (부가가치세 제외)	적정 계약금액 (부가가치세 제외)	과다 산정분
㉠㉡용역 최초계약	??원	??원	??원	??원
㉠㉡용역 변경계약	-	??원	??원	??원(최종)

자료: 전자조달시스템 상 관련자료 및 소관부서 제출 확인서 재구성

1) 낙찰자의 경우 견적금액이 낙찰금액이 됨

2) 부가가치세 면제대상 용역의 계약금액은 공급가액을 의미함

관련자 의견 ㉠기지본부 ㉡부 계약업무 담당자는 감사지적 사항에 대해
별다른 의견을 제시하지 않았다.

관계부서 의견 ㉠기지본부 ㉡부는 감사 지적사항에 대해 별다른 의견을 제시
하지 않았다.

조치할 사항 ●처장은 부가가치세 면제 대상 용역 계약금액 검토에 소홀하여
계약금액이 과다 산정되게 한 업무 담당자에게 주의조치 하시기 바라고, (주의)
용역 발주 및 공고 과정에서 공내역서, 산출내역서 등 계약문서 검토에 소홀하여 계약
단가가 과다 계상되게 한 부서에 주의조치 하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련자, 주의]

㉠기지본부 ㉡부 ㉢ (현 ㉠기지본부 ㉡부)

[관련부서, 부서주의]

㉠기지본부 ㉡부